Acordo Particular de Parceria e Divisão de Resultados

Acervo do Marvete — Matheus Dias Santos e Andressa Corrêa Teixeira

Local: **Canoas / RS** | Data: ____ / ____ / 2026

⚠️ **Aviso honesto:** este documento é um **modelo prático**, não é peça jurídica pronta. A **MEI é individual** — não existe "MEI dos dois". Este acordo **não cria sociedade** nem dá propriedade sobre o CNPJ: ele regula **apenas a relação interna** entre vocês (quem faz o quê, como o dinheiro é dividido, como termina). **Recomendação forte:** revisar com um **contador** e, se possível, um **advogado**, e assinar com **firma reconhecida** (ou ao menos **2 testemunhas**) para ter valor de prova. Se o objetivo é serem **os dois donos legais**, o caminho é migrar para **LTDA/ME no Simples** (ver Guia MEI, seção 2, opção C).

1. Identificação das partes

PARTE A (doravante "TITULAR"): Andressa Corrêa Teixeira

- CPF: ___.___.___-__ · RG: _____ · Estado civil: _____
- Endereço: _____, Canoas/RS

PARTE B (doravante "PARCEIRO(A)"): Matheus Dias Santos

- CPF: ___.___.___-__ · RG: _____ · Estado civil: _____
- Endereço: _____, Canoas/RS

Definido: ☑ **Titular = Andressa** (CNPJ no CPF dela) · **PARCEIRO = Matheus** (participa do negócio, sem titularidade do CNPJ).

MEI / CNPJ: __.___.___/____-__ · Nome fantasia: **Acervo do Marvete**

2. Objeto

As partes firmam esta parceria para, em conjunto, **liquidar a coleção "Acervo do Marvete"**, vendendo os itens pelos canais abaixo, de forma lícita e organizada:

- site próprio (com checkout via Mercado Pago / Pix);
- Instagram e Facebook (perfis/páginas do negócio);
- WhatsApp (negociação de itens de maior valor);
- marketplaces (Mercado Livre, OLX, Enjoei, Shopee) como canais de alcance.

A operação roda **sob a MEI do TITULAR**. O(A) PARCEIRO(A) atua na curadoria, fotografia, anúncios, atendimento e expedição, conforme a **seção 4**.

3. Natureza jurídica e esclarecimentos (importante)

1. A MEI é **individual** e **não admite sócios**. Este acordo **não constitui** sociedade empresária, contrato social, nem cria **quotas**.
2. O(A) PARCEIRO(A) **não é** titular, sócio, nem administrador da MEI, e **não tem propriedade** sobre o CNPJ.
3. O que este acordo regula é **apenas a relação interna** entre as partes: aportes, divisão de resultados, responsabilidades e encerramento.
4. Frente a **terceiros, bancos, clientes e órgãos públicos**, quem responde pela MEI é **exclusivamente o TITULAR**.
5. Este acordo **não configura** vínculo empregatício entre as partes.

4. Aportes e responsabilidades de cada parte

Item	TITULAR	PARCEIRO(A)
Abrir/manter a MEI e pagar o DAS/DASN	✅	—
Curadoria e precificação dos itens	☐	☐
Fotografia e descrição dos anúncios	☐	☐
Publicação (site + redes + marketplaces)	☐	☐
Atendimento ao cliente (WhatsApp/DM)	☐	☐
Embalagem e envio	☐	☐
Controle financeiro (planilha)	☐	☐
Aporte do acervo (estoque inicial)	—	✅ (Matheus)

> **Definido:** o **acervo (estoque inicial) é do Matheus** (herança) → é a parte **reembolsada primeiro** no Modelo 2 (seção 5). As demais tarefas, marquem quem faz o quê.

5. Divisão de resultados

Definição: "resultado líquido" = total recebido das vendas **menos** os custos do negócio (DAS, taxas de pagamento/marketplace, frete não repassado, embalagem, domínio e demais despesas da seção 6).

Modelo escolhido: 2 (Repasse do acervo primeiro). Falta apenas preencher o valor-base do acervo:

☐ Modelo 1 — Sociedade igual (mais simples) — *não utilizada nesta parceria*

> O resultado líquido é dividido em **___%** para o TITULAR e **___%** para o PARCEIRO(A).
>
> *Sugestão padrão:* **50% / 50%**, adequado quando **os dois trabalham em esforço parecido**.

☑ Modelo 2 — Repasse do acervo primeiro (protege quem trouxe o estoque) — ESCOLHIDO ✅

1º) Do resultado líquido, devolve-se ao **Matheus** (dono do acervo) o **valor-base do estoque** acordado em **R$ _____** *(a definir — preencher na assinatura)*;

2º) o que sobrar é dividido em **50%** para o TITULAR (**Andressa**) e **50%** para o PARCEIRO(A) (**Matheus**).

Por quê: o acervo pode ser de **um** de vocês; sem isso, o dono "divide" o próprio patrimônio. Este modelo primeiro recompõe o valor e só então divide o ganho.

📌 **Regra de ouro:** combinem **por escrito** também **com que frequência** se paga (ex.: mensal), **como** se paga (Pix) e **de onde** sai o dinheiro (conta PJ do TITULAR, após reservar o DAS e as despesas).

6. Despesas e custos

- São **custos do negócio** (descontados antes da divisão): DAS mensal, DASN, taxas de pagamento e de marketplace, frete não repassado ao cliente, embalagem, domínio/hospedagem e insumos.
- **Despesas pessoais não entram.** Cada parte arca com o próprio consumo.
- Compras/insumos acima de **R$ _____** exigem **concordância das duas partes** antes de gastar.
- Guardem **comprovantes** de custos e vendas (base para a divisão e para a contabilidade).

7. Gestão, contas e movimentação financeira

1. O dinheiro das vendas entra na **conta PJ da MEI** (do TITULAR). O TITULAR mantém essa conta **exclusivamente** para o negócio — **sem misturar** com o pessoal.
2. As partes mantêm **planilha de controle** compartilhada (vendas por canal, custos, resultado a dividir).
3. Decisões do dia a dia: qualquer uma das partes pode tocar a operação (publicar, atender, enviar) dentro das regras deste acordo.
4. Decisões estruturais (preço de itens acima de R$ _____, mudança de canal, contratação, gastos grandes) são tomadas **em conjunto**.

8. Obrigações fiscais e de trabalho

1. O **TITULAR** é o único responsável por **DAS**, **DASN-SIMEI** e demais obrigações da MEI, e por manter dados e nota fiscal em dia.
2. A MEI pode ter **no máximo 1 empregado** (2026). Contratar alguém exige **acordo prévio** entre as partes.
3. A **parte não titular** não é empregada por força deste acordo; seu retorno é a **participação nos resultados** (seção 5).
4. `[VERIFICAR com contador]` o tratamento **tributário** do valor recebido pelo(a) PARCEIRO(A) — pode não ser isento e precisa ser declarado. **Confirme antes de começar a distribuir.**

9. Estoque e destinação dos itens

- Os itens de estoque são **propriedade da parte indicada na seção 4**; o negócio apenas os **comercializa**.
- Itens não vendidos permanecem com o dono do acervo ao final da parceria.
- Itens vendidos deixam de fazer parte do acervo (baixa no controle).

10. Duração e encerramento

- **Vigência:** começa na assinatura e vai até o **término da liquidação do acervo** ou **rescisão** por qualquer parte, mediante **aviso escrito de 30 dias**.
- Em caso de encerramento:
  1. Conclui-se as **vendas já iniciadas**;
  2. Acertam-se as **contas finais** (custo + resultado pendente) em até **30 dias**;
  3. O estoque restante fica com o **dono do acervo** (seção 4).
- O TITULAR pode **encerrar a MEI** quando quiser, avisando o(a) PARCEIRO(A) e liquidando o que for devido até a data.

11. Saída de uma parte, falecimento ou incapacidade

- Se uma parte quiser **sair**, a outra pode **continuar** o negócio; acerta-se o que for devido até a saída (seção 10).
- Em caso de **falecimento ou incapacidade**, os **herdeiros/representantes** recebem o que for devido e o estoque remanescente (se for do falecido) segue a sucessão.

- **Nenhuma parte** pode **ceder** sua posição neste acordo a terceiro **sem concordância escrita** da outra.

12. Confidencialidade e boa-fé

- Dados de clientes, fornecedores, preços de custo e informações do negócio são **confidenciais** entre as partes.
- As partes agem com **boa-fé**, transparência financeira e respeito mútuo.
- **Não** usar imagens, marca ou dados do negócio para fins pessoais alheios à parceria.

13. Resolução de conflitos

1. As partes tentam resolver qualquer divergência por **diálogo**, e depois por **mediação**.
2. Não havendo acordo, fica eleito o **foro da Comarca de Canoas/RS** para dirimir questões deste acordo.

14. Disposições gerais

- Este acordo pode ser **alterado** por escrito, assinado pelas duas partes.
- Se alguma cláusula for considerada inválida, as demais **permanecem** válidas.
- Este acordo **substitui** qualquer entendimento verbal anterior sobre o mesmo tema.
- Assinado em **duas vias** de igual teor, na presença das testemunhas abaixo.

Canoas/RS, ____ de _____ de 2026.

PARTE A (TITULAR): _____ CPF: ____.____.____-__

PARTE B (PARCEIRO(A)): _____ CPF: ____.____.____-__

Testemunhas:

1) Nome: _____ · CPF: ___.___.___-__ · Assinatura: _____

2) Nome: _____ · CPF: ___.___.___-__ · Assinatura: _____

> 💡 **Depois de assinar:** (1) guardem uma via cada uma; (2) fotografem/enviem PDF para os dois; (3) se quiserem mais segurança, reconheçam firma em cartório; (4) levem a versão preenchida ao **contador** para checar as cláusulas 5 e 8.

Acervo do Marvete — modelo de acordo particular de parceria (2026). Não substitui orientação jurídica/contábil.